



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Blitar, 30 Mei 1995, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Dosen, Status Kawin, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Blitar saat ini bertempat tinggal di kost ALESHA Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRT, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Advokat berkantor di TARIGAN Law Associates Advokat dan Konsultan Hukum, alamat JL. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Telp. 085236166926 email : , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2026, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Jember, 13 Januari 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen, Kabupaten Jember, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasai kepada MM, S.H., dan kawan-kawan, keduanya Advokat berkantor di, Jember, email:, berdasarkan surat kuasa khusus 13 April 2026, disebut sebagai Tergugat;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi – saksi;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



**(2.1)** Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2025, yang dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 4 September 2025, dengan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
4. Bahwa, Penggugat merupakan Dosen PNS di UJ FK, sedangkan Tergugat juga Dosen PNS di UJ FH, dikarenakan Penggugat dan Tergugat saat ini berprofesi Dosen Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan ijin cerai berdasarkan KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN UMUM UJ NOMOR : xxxxx, TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN ATAS NAMA SDR. Ns. N A L A, S.Kep., M.Kep.
5. bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis dan sangat baik, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin, Penggugat dan Tergugat sama-sama berprofesi dosen akan tetapi Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir setiap bulannya sampai dengan sekarang;
  - 2) Bahwa, segala kebutuhan pokok yang ada dirumah sudah dipenuhi oleh Tergugat, akan tetapi kebutuhan dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan;
  - 3) Bahwa, Penggugat selama ini menggunakan gaji untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan Penggugat juga sering memberikan kebutuhan Tergugat;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa, sifat Tergugat selalu perhitungan dengan Penggugat terhadap hal-hal kecil, ketika Penggugat menginginkan ingin dibelikan kopi kepada Tergugat, setelah Tergugat membelikan kopi kemudian Tergugat menagih uang kopinya;
- 5) Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri, Penggugat sudah berupaya untuk melayani Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menolak dan merasa malu;
- 6) Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berbicara dengan orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau untuk berbicara dengan orangtuanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat bertemu dengan orangtua Tergugat akan tetapi Orangtua Tergugat juga tidak ingin berbicara dengan Tergugat terkait permasalahan menginginkan keturunan (seorang anak), akhirnya orangtua Tergugat memberikan tekanan kepada Penggugat saja, bukan memberikan solusi;
- 7) Bahwa, Penggugat selama 6 bulan ini juga merasa ada tekanan dari orangtua Tergugat karena harus mempunyai keturunan akan tetapi Tergugat juga masih belum pernah mengajak untuk berhubungan layaknya suami isteri, bahwa, dengan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, Penggugat merasa depresi dan akhirnya meniatkan diri untuk periksa ke dokter Rumah Sakit Wawa Husada;
- 8) Bahwa, Penggugat sudah siap untuk membangun rumah tangga yang baik dan siap untuk mempunyai seorang anak sampai berusaha untuk mengkonsumsi obat untuk mempersiapkan kehamilan supaya mencegah anak dari kecacatan agar anak bisa menjadi lebih sehat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah mau dan merasa malu apabila berhubungan layaknya suami isteri;
- 9) Bahwa, selama menikah tidak ada hubungan suami isteri diantara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk periksa di Rumah Sakit Tingkat III BH Jember tertanggal 20

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



Januari 2026 dimana berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang hasilnya Adalah Himen Intak (suatu keadaan fisiologis yang mengindikasikan belum terjadi penetrasi seksual atau hymen yang masih utuh);

- 10) Bahwa, usaha Penggugat untuk membujuk dan merayu Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berada dihotel, kemudian Penggugat juga berusaha untuk mengajak untuk mandi bersama akan tetapi Tergugat menolaknya, baik di rumah maupun dihotel Penggugat sudah berusaha mengajak dan merayu dengan cara menggunakan pakaian yang sedikit terbuka, akan tetapi Tergugat juga tidak hasrat untuk mengajak untuk berhubungan;
- 11) Bahwa, ketika di rumah Penggugat dan Tergugat 1 (satu) tempat tidur, pakaian Penggugat menggunakan yang terbuka Tergugat selalu membelakangi Penggugat tidak pernah memeluk atau berinisiatif untuk mencoba merayu untuk melakukan hubungan suami isteri;
- 12) Bahwa, Tergugat juga tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Penggugat harus mandiri contohnya ketika meminta bantuan antar ke dokter Tergugat tidak mau, bahkan lebih mementingkan bertemu dengan mahasiswa;
- 13) Bahwa, pada saat Penggugat sakit dan harus bedrest (istirahat total) Penggugat berada di kamar selama beberapa hari dan tidak keluar dari kamar, padahal Penggugat juga berada di rumah, Tergugat juga tidak pernah melihat atau menanyakan kondisi Penggugat, Penggugat sudah dalam kondisi tidak kuat sehingga Penggugat mencoba untuk memanggil Tergugat yang berada di rumah melalui WA meminta tolong untuk periksa ke dokter disitu Tergugat baru melihat dan menanyakan kondisi Penggugat;
- 14) bahwa, ketika Penggugat pulang malam dikarenakan harus mengerjakan penelitian Tergugat tidak menunjukkan kepeduliannya untuk menjemput Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menginap di rumah mahasiswanya;

*Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



- 15) Bahwa, Tergugat tidak pernah mengajak pergi berdua dengan Penggugat untuk melakukan quality time bahkan Ketika Penggugat mengajak untuk pergi berdua Tergugat selalu menolak dan lebih mementingkan pergi dengan mahasiswanya;
- 16) Bahwa, Tergugat juga pernah menanyakan kepada Penggugat *"kapan kamu keluar kota?, nanti kalau kamu keluar kota aku keluar dengan mahasiswaku "* akhirnya Penggugat menjawab *"ngapain sih kalau keluar nunggu saya pergi(pejalanan dinas)?"* akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan/pertengkaran;
- 17) Bahwa, Ketika Penggugat pulang dari melakukan perjalanan dinas/tugas dinas, kemudian Tergugat menceritakan bahwa, Ketika Penggugat perjalanan dinas diluar kota Tergugat keluar Bersama dengan mahasiswanya, tetapi Penggugat lebih baik diam saja dan berfikir kenapa Tergugat selalu pergi dengan orang lain bukan dengan Penggugat;
- 18) Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan keluarga di rumah Blitar (orangtua Penggugat) tanggal 7 Desember 2025, Penggugat bercerita semua permasalahan rumah tangganya kepada kedua orangtua bercerita tentang permasalahan, akan tetapi tidak ada hasil yang baik untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pertengahan bulan Desember 2025, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dengan Penggugat dan bertempat tinggal di kost, Kabupaten Jember.
7. Bahwa, barang-barang yang ada dirumah kediaman bersama juga sudah dikembalikan oleh Tergugat;
8. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, karenanya dengan didasarkan pada Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian disebutkan salah satu alasannya adalah: **(f) “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”**; maka untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah melalui perceraian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasar alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 2025 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Xxxxxxx yang dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 4 September 2025 **putus karena perceraian** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, serta Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

**(2.2)** Menimbang bahwa pada awal pemeriksaan dipersidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat juga hadir menghadap sendiri, kemudian diupaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk saudara I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2026 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2025 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 4 September 2025, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa, Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaannya sehingga waktu bersama Penggugat dan Tergugat terbatas;
5. Bahwa, Penggugat memiliki sifat tertutup dan tidak terbuka kepada Tergugat, serta tidak pernah menyampaikan secara jujur apa yang menjadi keinginan, perasaan, maupun permasalahan yang dihadapinya, sehingga menyulitkan Tergugat dalam membangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, tidak berdasar, dan/atau dibesar-besarkan, sehingga patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa, sebelum pernikahan berlangsung Penggugat pernah menyampaikan keinginan untuk tetap tinggal di rumah kos setelah menikah dengan alasan beradaptasi dengan kehidupan pernikahan meskipun secara factual Tergugat telah memiliki rumah pribadi yang siap huni, sehingga sikap tersebut menunjukkan adanya keraguan dan ketidak siapan Penggugat untuk segera menjalani kehidupan rumah tangga secara penuh bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebelum dan setelah pernikahan, Penggugat memiliki ambisi yang sangat kuat untuk melanjutkan studi S3 di luar negeri, di mana Penggugat dan orang tua Penggugat pernah menceritakannya kepada Tergugat bahwa orang tua Penggugat mensyaratkan pernikahan kemudian berubah menjadi harus memiliki anak jika ingin melanjutkan pendidikan S3 ke luar negeri;
9. Bahwa dalam beberapa kesempatan Penggugat kerap menanyakan kepada Tergugat mengenai proses dan mekanisme perceraian, termasuk ketika membahas kasus perceraian yang dialami pihak keluarga maupun rekan kerja, yang menunjukkan adanya ketertarikan dan perhatian khusus terhadap isu perceraian. Sekitar dua bulan setelah pernikahan, tepatnya pada pertengahan Oktober 2025 Penggugat untuk pertama kalinya mengajukan permintaan cerai kepada Tergugat dengan alasan merasa stres dan kesepian dalam kehidupan rumah tangga, yang menimbulkan keterkejutan bagi Tergugat mengingat usia perkawinan yang masih sangat singkat. Bahwa selanjutnya pada empat bulan pernikahan tepatnya tanggal 30 Desember 2025, Penggugat kembali mengajukan permintaan cerai untuk kedua kalinya kepada Tergugat serta secara tegas menyatakan bahwa dirinya telah merencanakan semuanya, sehingga menunjukkan jika keinginan untuk mengakhiri perkawinan telah dipikirkan dan dipersiapkan sebelumnya oleh Penggugat;
10. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/istri adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Tergugat telah memberikan nafkah tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga;
11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selain memiliki penghasilan sendiri-sendiri, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tabungan bersama dengan tujuan untuk kebutuhan-kebutuhan dimasa mendatang;
12. Bahwa, justru dalam hubungan rumah tangga, Penggugat sejak awal tidak bersedia diajak berhubungan secara batin (hubungan suami-istri) tanpa alasan yang jelas dan berulang kali menunjukkan sikap penolakan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, Penggugat tidak menjalankan perannya secara layak dalam rumah tangga seperti mengurus kebersihan rumah, memasak, dan merawat kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga sebagian besar pekerjaan rumah tangga tersebut justru dilaksanakan oleh Tergugat secara mandiri. Selain itu Penggugat hanya pernah memasak untuk Tergugat sebanyak satu kali. Keadaan tersebut menunjukkan kurangnya kesiapan dan partisipasi Penggugat dalam menjalankan peran sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
14. Bahwa, Tergugat dengan itikad baik berinisiatif meminta bantuan dan nasihat dari orang tua Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan. Namun pada tanggal 3 Januari 2026 ketika Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat. Keluarga Penggugat justru sengaja mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan menghadirkan suasana yang menyerupai forum penghakiman terhadap Tergugat sehingga bukannya mencari penyelesaian masalah namun keluarga Penggugat secara tegas menyatakan agar Tergugat mengikhlaskan Penggugat serta menganggap bahwa sejak Penggugat diantar ke Blitar maka keluarga telah memutuskan bahwa Penggugat dikembalikan kepada keluarganya;
15. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2026, Tergugat Bersama keluarga datang ke rumah orang tua Penggugat di Blitar sebagai itikad baik untuk melakukan mediasi keluarga dengan tujuan mencari penyelesaian secara baik. Namun dalam pertemuan tersebut keluarga Penggugat justru terlalu banya ikut campur dan terkesan memanas-manasi keadaan sehingga tidak tercipta suasana penyelesaian yang objektif dan pada akhirnya Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk melanjutkan perceraian, yang menunjukkan bahwa Keputusan untuk mengakhiri perkawinan telah ditetapkan sebelumnya;
16. Bahwa, dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat terdapat berbagai tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar fakta sehingga mendiskreditkan Tergugat sebagai suami, sebagai seorang profesional, serta menyerang kehormatan keluarga Tergugat, sehingga menimbulkan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian nyata berupa rasa malu, tekanan psikologis, gangguan reputasi, dan tercemarnya nama baik Tergugat dan keluarganya;

17. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa, sehingga keluarga dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) juga menghendaki adanya perceraian, karena dinilai tidak ada lagi keharmonisan dan harapan untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu, keluarga Tergugat merasa kecewa dan mengalami tekanan secara psikologis dengan perbuatan Penggugat dan keluarganya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk :

Primair :

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak terbukti dan tidak berdasar sehingga nama baik dan kehormatan Tergugat serta keluarganya patut dipulihkan dan dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx putus karena perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.7) Menimbang bahwa sesuai kalender persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mengajukan replik dan duplik;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxx atas nama N A L A tanggal 06-01-2022, diberi tanda P-1;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No. xxxxxx tanggal 11 Mei 2026, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 14-09-2025, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Keuangan Dan Umum Universitas Jember Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Maret 2026, diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM xxxxx atas nama N A L A tanggal 19-01-2026, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : xxxxxxxx tanggal 20 Januari 2026, diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter xxxxxxxx tanggal 28 Februari 2026, diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi layar tangkap pemberitahuan transaksi elektronik melalui app Livinbymandiri tanggal 18-10-2025, diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi layar tangkap *chatt* tanggal 12 Jan, diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi layar tangkap *chatt*, diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi layar tangkap *chatt*, diberi tanda P-11;
  12. Fotokopi layar tangkap *chatt* tanggal 15 Jan, diberi tanda P-12;
  13. Fotokopi layar tangkap transaksi *online shop* tanggal transaksi 07/08/25, diberi tanda P-13;
  14. Fotokopi layar tangkap transaksi *online shop* tanggal transaksi 21/10/25, diberi tanda P-14;
  15. Fotokopi layar tangkap *chatt* tanggal 22 Dec, diberi tanda P-15;
  16. Fotokopi layar tangkap *chatt*, diberi tanda P-16;
- Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

(2.9) Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, dimana masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena aduknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2025 di Blitar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dikenalkan oleh ayah Tergugat;
- Bahwa kemudian akhirnya berpacaran dan memutuskan menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen FK UJ dan Tergugat bekerja sebagai Dosen FH UJ
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah tidak ada nafkah batin lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi ada masalah finansial dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana untuk kebutuhan pribadi Penggugat seperti membeli make up, membeli baju dan sebagainya dipenuhi oleh Penggugat sendiri, walaupun sesekali Tergugat juga memenuhi kebutuhan ekonomi dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa cerita dari Penggugat Tergugat belum siap melakukan hubungan badan;
- Bahwa Penggugat ingin segera memiliki anak;
- Bahwa Penggugat berusaha agar terlihat menarik oleh Tergugat dengan belajar make up dan bahkan Penggugat belanja pakaian yang seksi untuk menarik perhatian Tergugat juga Penggugat minum vitamin asam folat untuk persiapan kehamilan;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pernah bulan madu ke Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka melakukan hubungan badan;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah membujuk Penggugat dan Tergugat untuk melakukan hubungan badan dan memberikan nasihat;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2026 Penggugat dan Tergugat pernah ke Blitar dan malamnya melakukan pertemuan karena sebelumnya Tergugat *chatt* kepada orang tua Saksi dan bilanginya ingin mengobrol;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi juga ikut;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut dari pihak Penggugat melihat kondisi Penggugat setelah menikah semakin kurus dan juga terlihat seperti orang yang mengalami stress;
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan keluarga Penggugat memutuskan untuk membawa pulang Penggugat dahulu untuk sama – sama saling introspeksi baik Penggugat dan Tergugat agar kondisi Penggugat juga membaik dan malam itu Saksi ijin kepada Tergugat untuk ke Jember dengan mengajak Tergugat juga, namun pada saat itu Tergugat minta di antar di stasiun dan sepakat untuk ketemuan di Jember;
- Bahwa sesampainya keluarga saksi di Jember, Tergugat menginformasikan kalau tidak jadi ke Jember tetapi Tergugat ke Surabaya;
- Bahwa pada saat itu dari pihak keluarga Penggugat ijin kepada Tergugat untuk pamit kepada orang tua Tergugat, tetapi tidak diijinkan karena informasi dari Tergugat orang tua Tergugat berada di Bali;
- Bahwa kondisi Kesehatan Penggugat sepanjang yang Saksi lihat kalau Saksi dan Penggugat melakukan komunikasi melalui *video call* terlihat kalau Penggugat selalu menangis dan juga Saksi sendiri yang mengantar Penggugat ke psikiater;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bukan Tergugat yang mengantar Penggugat ke psikiater;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengantar Penggugat ke psikiater;
- Bahwa sebelum Saksi mengantar Penggugat ke psikiater, Penggugat pernah datang sendirian dan pada saat Saksi ikut mengantar, hasilnya Penggugat mengalami depresi dan Penggugat diberikan obat-obatan anti depresan karena Penggugat ternyata pernah berupaya bunuh diri;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Penggugat *video call* ke Saksi, Penggugat pernah mengarahkan posisi kamera kearah Tergugat tetapi Penggugat bicaranya pelan sambil menangis;
- Bahwa dari yang Penggugat ceritakan pada saat Penggugat berusaha untuk make up dan mengenakan pakaian seksi tetapi tidak terjadi hubungan badan dan pada saat tidur posisi Tergugat membelakangi Penggugat serta Penggugat pernah bercerita pada saat Tergugat mandi Penggugat berniat untuk mengajak mandi bersama tetapi Tergugat bilangnya jijik atau serem;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan tes keperawanan tetapi Saksi lupa dimana tempatnya dan hasilnya Penggugat dinyatakan masih perawan;
- Bahwa kalau dari keluarga Penggugat sudah menyampaikan kalau ingin mempunyai cucu dan dari yang diceritakan oleh Penggugat dari ayah Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat ingin mempunyai cucu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi pernah main kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihatnya baik-baik saja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum pertemuan di Blitar Tergugat pernah *chat* kepada orang tua Penggugat kalau mau datang untuk bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang sebelumnya dan kemudian Tergugat *chat* dan menyampaikan permohonan maaf dan bilang kalau mau datang kerumah untuk komunikasi;
- Bahwa dalam pertemuan yang dibirikan salah satunya dari pihak Penggugat menanyakan kondisi Penggugat setelah menikah yang semakin terlihat buruk dari segi fisik dan mentalnya;
- Bahwa Tergugat bilangnya akan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan dari kesimpulan keluarga Penggugat memutuskan untuk membawa pulang Penggugat agar Penggugat dan Tergugat saling introspeksi diri;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan keluarga ada orang tua Penggugat, Penggugat, Saksi dan 2 (dua) adik Saksi;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 7 Januari 2026 ada permintaan dari keluarga Penggugat agar keluarga Tergugat datang ke Blitar, setelah memutuskan kalau Penggugat dibawa pulang oleh keluarga Penggugat, kemudian Tergugat datang bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat kalau makan sedikit dan tidak teratur dan terkait pekerjaan Penggugat memang sering lembur;
- Bahwa Penggugat tidak bisa masak;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk memasak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat jadi sering menangis dan Penggugat tidak pernah terlihat depresi sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat melakukan hubungan badan;
- Bahwa sebelum tanggal 2 Januari 2026 pernah ada pertemuan keluarga Penggugat, mempunyai gambaran perihal keadaan yang dialami Penggugat setelah menikah, sehingga keluarga memutuskan untuk berkumpul sebelum menghubungi Tergugat;
- Bahwa Terkait perceraian belum dibicarakan karena tujuan dari diadakannya pertemuan tersebut adalah mengklarifikasi apakah yang diceritakan oleh Penggugat dan nantinya yang akan diceritakan oleh Tergugat akan sama;
- Bahwa keluarga Penggugat hanya membawa barang milik Penggugat saja;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa barang – barang milik pribadi Penggugat agar Penggugat dan Tergugat saling introspeksi untuk sementara Penggugat tinggal di kos-kosan dan barang tersebut semata – mata untuk kebutuhan Penggugat di kosan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena adanya tekanan psikologi akibat tidak terpenuhinya nafkah batin dan sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan verbal fisik;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak lima atau enam bulan yang lalu;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat sementara dari keluarga Penggugat agar Penggugat tidak semakin stres;

### 2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat semenjak S1 hingga S2 serta tergabung dalam kelompok riset bersama (sebelum Penggugat menikah) dan kalau Tergugat Saksi mengenal menjelang Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dan berdiskusi dengan Saksi, pada sekitar bulan Oktober 2025 Penggugat pernah bertanya kepada Saksi bagaimana seharusnya hubungan antara suami istri, bagaimana sebaiknya dalam hal perasaan maupun nafkah dan saksi sampaikan kalau untuk hubungan suami istri tidak hanya masalah keuangan saja tetapi juga berbagi perasaan, berbagi kebutuhan nafkah batin juga;
- Bahwa awalnya Penggugat belum secara terbuka bercerita kepada Saksi dan sampai akhirnya Penggugat minta nasihat kepada Saksi, pada saat itu Saksi menyarankan untuk membangun komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat dan coba diidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya problem yang harus diselesaikan bersama dan dikomunikasikan;
- Bahwa pada awalnya Penggugat menyampaikan kepada Saksi kalau merasa sangat minder dan bertanya – tanya apakah Penggugat tidak cantik dihadapan Tergugat, sehingga Saksi memberikan saran untuk coba berdandan dan menggunakan pakaian yang terbuka dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat bercerita pernah pergi dengan Tergugat ke Banyuwangi dan hanya pergi saja dan terkait hubungan istri tidak diceritakan;
- Bahwa pada saat itu fokus Saksi adalah kesehatan mental dari Penggugat dan Saksi saat itu hanya menyampaikan coba diidentifikasi ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, apakah ada ketakutan untuk melakukan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seksual karena sepengetahuan Saksi beberapa orang memang mengalami ketakutan dan hal tersebut Saksi sampaikan pada saat berdiskusi dengan Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang pada saat sebelum menikah karena Penggugat sangat dekat Saksi dan setelah menikah juga pernah datang pada malam sebelum kegiatan pertemuan keluarga. Penggugat dan Tergugat datang ke Malang sekitar bulan Januari 2026 di rumah Saksi di Malang;
- Bahwa pada saat itu Saksi menganggap kedatangan Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk silaturahmi, jadi saat itu Saksi menganggap keduanya merupakan tamu Saksi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan ada kegelisahan terkait perasaannya;
- Bahwa sebelum itu Penggugat pernah bercerita ada keinginan pada saat mengemudi ingin menabrakkan mobilnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi yang merekomendasikan, kebetulan Saksi mempunyai kolega karena Saksi melihat sudah ada indikasi kegawat daruratan mental Penggugat, sehingga Saksi pikir sudah tidak bisa dilakukan hanya psikoterapi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2025 Saksi menyarankan untuk datang ke psikiater,;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2025 baru datang lagi ke psikiater dan Saksi mendapat informasi dari kolega Saksi yang pada saat dengan sangat terpaksa Penggugat diberi obat anti depresan sampai saat ini;

**(2.10)** Menimbang bahwa Tergugat untuk mendukung jawabannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK xxxxx atas nama I A W, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama kepala keluarga Drs. I N S, diberi tanda T-2;

*Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 14-09-2025, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi:
  - a. Surat No. B. xxxxxx tanggal 30/11/2022 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
  - b. cetak foto tempat tinggal yang dimiliki Tergugat beserta tanda bukti pembayaran cicilan rumah;
  - c. *print out* pembayaran perbaikan rumah;
  - d. *print out* pembayaran tagihan internet indihome;
  - e. *print out* pembayaran tagihan internet indihome;
  - f. *print out* tagihan internet listrik;
  - g. *print out* belanja bulanan keluarga untuk kebutuhan makanan;
  - h. *print out* bukti tabungan bersama dan pengembalian tabungan serta barang;diberi tanda T-4;
5. Fotokopi:
  - *print out* kebutuhan yang diminta Penggugat;
  - *print out* kebutuhan service mobil Penggugat;
  - *print out* biaya makan diluar rumah Penggugat;
  - *print out* biaya pembelian kopi Fore Pengugat;
  - *print out* biaya nonton bioskop Penggugat;
  - *print out* biaya perjalanan kereta ke Blitar;
  - *print out quality time* dan liburan bersama Penggugat;diberi tanda T-5;
6. Fotokopi :
  - *print out capture* bukti *chatt* Penggugat menanyakan perceraian sebelum menikah;
  - *print out capture* bukti *chatt* Penggugat malam tanpa kabar lebih lanjut;
  - *print out capture* bukti *chatt* intimidasi dan ancaman Penggugat kepada ayah Tergugat;
  - *print out capture chatt* Tergugat kepada Ibu Sly untuk meminta bantuan;
  - *print out capture chatt* intimidasi saudara Cck kepada Tergugat;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr



diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : xxxxxxxx atas nama Igam Arya Wada tanggal 28 Mei 2026, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi :

- cetak foto bukti kamera CCTV Penggugat pulang malam;
- cetak foto bukti kamera CCTV Penggugat di bantu keluarga membawa barang dari rumah;

diberi tanda T-8;

Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan, kecuali T-4a tidak ada aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

**(2.11)** Menimbang bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang tuanya didengar keterangannya tanpa disumpah, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena Saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki mobil maupun alat perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang trouble;
- Bahwa yang Saksi lihat untuk pekerjaan rumah tangga sering dilakukan oleh Tergugat sedangkan Penggugat yang Saksi lihat sering diam dirumah, bekerja didepan laptop, nonton televisi dan kadang keluar rumah hingga larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu memperbaiki mobil milik Penggugat dan Penggugat marah – marah kepada Tergugat karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dimana seharusnya mobil Penggugat belum waktunya di tap oli, sehingga pada saat itu Saksi mengganti oli yang sudah terlanjur di tap tersebut dan diganti dengan yang lama;
- Bahwa yang membayar ongkosnya adalah Tergugat;

*Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena selain service mobil juga service kulkas, dan perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan bisa 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, apalagi pada waktu mobil Tergugat turun mesin, Saksi bisa 1 (satu) bulan full setiap hari datang kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membayar saksi, karena Tergugat yang selalu membayar jasa saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk service mobil dan lain-lainnya adalah Tergugat;
- Bahwa hanya satu kali saja Penggugat marah ke Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah cerai karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tap oli mobil Penggugat pada bulan November 2025;
- Bahwa biasanya 5 (lima) bulan sekali saksi tap oli;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada ketidakcocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi bulan November 2025 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terlihat harmonis;
- Bahwa aksi pernah kerumah Tergugat lagi pada bulan Desember 2025, Januari, Februari, Maret 2026 untuk perbaikan rem mobil, bocor dirumah Tergugat dan pada bulan Desember 2025 Saksi sudah tidak melihat Penggugat lagi dirumah;
- Bahwa Tergugat bilangnya Penggugat pergi keluar kota;
- Bahwa Penggugat sering pergi keluar kota;

## 2. Saksi II;

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2025;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat awalnya pada waktu Penggugat datang ke pura untuk sembahyang dan Saksi menyapa Penggugat dan bertanya mengapa datang terlambat dan dijawab oleh Penggugat karena masih mengajar;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menanyakan pekerjaan Penggugat yang ternyata juga bekerja sebagai dosen di UJ sama seperti dengan anak Saksi yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi bilang kalau Saksi mempunyai anak yang sama – sama bekerja sebagai dosen di Universitas Jember;
- Bahwa dari situ akhirnya Saksi memberikan nomor telepon Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Sadana;
- Bahwa saksi jarang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk bersih – bersih karena Penggugat dan Tergugat sama – sama bekerja dan Saksi tidak pernah menginap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada apa sampai akhirnya pada awal bulan Januari 2026 saat Saksi masih di Bali Saksi mendapatkan chatt whatsapp dari Tergugat dan beberapa jam kemudian Tergugat bilang kalau mau ke Blitar dan Tergugat minta agar Saksi datang juga ke Blitar;
- Bahwa sesampainya Saksi di Jember, Tergugat menghubungi Saksi sambil menangis karena katanya mau diceraikan oleh Penggugat dan Tergugat di Blitar diperlakukan seperti orang yang diadili;
- Bahwa saksi ke Blitar sekitar awal Januari 2026;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2026 Saksi datang bersama istri Saksi dan juga keluarga yang lain dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh;
- Bahwa keseharian Tergugat terlihat kreatif, inovatif dan rajin;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 7 Januari 2026 pernah mendapat chatt whatsapp dari Penggugat dan saat itu Saksi kaget dan bingung;

*Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi naik sepeda motor dari Tabanan ke Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ke psikolog;
- Bahwa Tergugat bercerita awalnya mengira kalau kedatangan Tergugat ke Blitar untuk mendapatkan nasihat, tetapi ternyata sesampainya di Blitar Tergugat dikelilingi oleh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Blitar dari keluarga Penggugat yaitu bapak, ibu, kakak, Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa suatu itu saksi tidak hadir hanya cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal anak ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bulan madu ke Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat terlihat tenang-tenang saja tetapi yang Saksi lihat Penggugat terlihat semakin kurus dan Saksi menyarankan agar makan dan tidur lebih teratur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan;
- Bahwa hasil pertemuan di Blitar dari Penggugat meminta cerai dan menolak untuk meneruskan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa minta cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

### 3. Saksi III;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2025;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Sdn;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah datang ke Blitar pada tanggal 7 Januari 2026 dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa meminta cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

**(2.12)** Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan memohon putusan;

**(2.13)** Menimbang bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa untuk memenuhi persyaratan gugatan perceraian yang diajukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada FK UJ, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

**(3.2)** Menimbang bahwa berdasarkan P-4 serta keterangan saksi-saksi, Penggugat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil pada FK UJ, telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasannya dan telah mendapatkan izin cerai dari Wakil Rektor Bidang Keuangan Dan Umum UJ;

**(3.3)** Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan izin cerai dari pejabat atasannya maka dapat disimpulkan Pejabat atasan Penggugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk menceraikan suaminya (Tergugat), dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**(3.4)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2025 dan belum dikaruniai seorang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Jember, hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis dan sangat baik, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin dimana Tergugat selalu perhitungan dengan Penggugat terhadap hal-hal kecil, tidak memberikan dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri, sehingga terjadi perselisihan/ pertengkaran dan puncaknya pada Desember 2025, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat tinggal di kost Kabupaten Jember, dari permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan sanggahan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2025, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaannya sehingga waktu bersama Penggugat dan Tergugat terbatas, Penggugat memiliki sifat tertutup dan tidak terbuka kepada Tergugat, serta tidak pernah menyampaikan secara jujur apa yang menjadi keinginan, perasaan, maupun permasalahan yang dihadapinya, sehingga menyulitkan Tergugat dalam membangun komunikasi yang baik, Tergugat telah memberikan memberikan nafkah tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat selain memiliki penghasilan sendiri-sendiri, justru Penggugat sejak awal tidak bersedia diajak berhubungan secara batin (hubungan suami-istri) tanpa alasan yang jelas dan berulang kali menunjukkan sikap penolakan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga Tergugat dengan itikad baik berinisiatif meminta bantuan dan

*Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dari orang tua Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan. Namun pada tanggal 3 Januari 2026 ketika Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat. Keluarga Penggugat justru sengaja mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan menghadirkan suasana yang menyerupai forum penghakiman terhadap Tergugat sehingga bukannya mencari penyelesaian masalah namun keluarga Penggugat secara tegas menyatakan agar Tergugat mengikhlaskan Penggugat serta menganggap bahwa sejak Penggugat diantar ke Blitar maka keluarga telah memutuskan bahwa Penggugat dikembalikan kepada keluarganya, dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa, sehingga keluarga dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) juga menghendaki adanya perceraian, karena dinilai tidak ada lagi keharmonisan dan harapan untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu, keluarga Tergugat merasa kecewa dan mengalami tekanan secara psikologis dengan perbuatan Penggugat dan keluarganya;

**(3.7)** Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2025 dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 6 setelah menikah telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan masalah pemenuhan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

**(3.8)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi;

**(3.9)** Menimbang bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-8 dan 3 (tiga) orang saksi;

**(3.10)** Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak

*Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.11)** Menimbang bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) H.I.R Hakim Wajib memutuskan terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum pertama.

**(3.13)** Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua.

**(3.14)** Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap berdasarkan gugatan dan jawaban, Tergugat tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, hal ini juga terlihat dalam petitum jawaban Tergugat nomor 3, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

**(3.15)** Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup satu rumah lagi dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah pemenuhan nafkah sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, bahkan sampai sekarang sudah tidak kembali lagi, sehingga tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat;

**(3.16)** Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang, hal tersebut sebagai dampak pertengkaran diantara mereka dikarenakan masalah Tergugat tidak

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin, ditambah pula kedua belah pihak tidak saling berkomunikasi lagi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat varia peradilan no.162 Maret 1999 hal 65);

**(3.17)** Menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami-istri dan bahkan kedua pihak saling meninggalkan tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;

**(3.18)** Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cek-cok secara terus menerus;

**(3.19)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**(3.20)** Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

**(3.21)** Menimbang bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya apalagi pihak Penggugat sudah menyatakan tidak mau mempertahankan lagi perkawinannya dan sudah bulat tekad untuk bercerai dan pihak Tergugat telah nyata mengakhiri hubungan suami istri antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana petitum jawaban nomor 3;

**(3.22)** Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi

*Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

**(3.23)** Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah pekerjaan yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bahkan bisa menjadi neraka bagi pihak yang bersangkutan;

**(3.24)** Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

**(3.25)** Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum dimana Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi pertengkaran suami istri dan tidak ada harapan rukun kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup beralasan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

**(3.26)** Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum 2 ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

**(3.27)** Menimbang bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, disamping itu berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bersangkutan diwajibkan melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan juga Penggugat melaporkannya kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Blitar dan

*Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, yang saat ini disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blitar dan Kabupaten Jember sebagai institusi yang mengeluarkan akta perkawinan yang bersangkutan. Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam amar putusan;

**(3.28)** Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.29)** Menimbang bahwa mengenai permintaan Tergugat untuk dipulihkan nama baik dan kehormatannya atas tuduhan Penggugat tidak mendasar dan tidak terbukti, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

**(3.30)** Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 H.I.R Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**(3.31)** Menimbang bahwa alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Putusan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

**(3.32)** Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## 4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 2025 yang tercatat dalam Kutipan Akta

*Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor. Xxxxxx yang dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 4 September 2025 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2026, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
Ttd  
Ratna Damayanti Wisudha, S.H.  
Ttd  
Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Nova Yorista Asmara, S.H.

## Perincian biaya:

|                                          |                 |                |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.                                       | Pendaftaran     | Rp. 30.000,00  |
| 2.                                       | Panggilan       | Rp. 22.000,00  |
| 3.                                       | Proses/ ATK     | Rp. 150.000,00 |
| 4.                                       | PNBP            | Rp. 20.000,00  |
| 5.                                       | Redaksi putusan | Rp. 10.000,00  |
| 6.                                       | Meterai putusan | Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah                                   |                 | Rp. 242.000,00 |
| (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah); |                 |                |

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Jmr